

ПАО «Группа компаний ПИК»,
ИНН 5040020598,
142784, Московская обл., г. Видное, мкр.
Жуково, д. 1

От: Иванов Иван Иванович,
140001, Московская обл., г. Люберцы, ул.
Примерная, д. 3, кв. 41,
тел. +7 (999) 999-99-99, ivanov@example.ru

ПРЕТЕНЗИЯ

о взыскании неустойки за нарушение срока передачи объекта долевого строительства

Между мной и застройщиком заключен договор участия в долевом строительстве №ДДУ-2023/000001 от 20.03.2023. Объектом долевого строительства является квартира по адресу: Московская обл., г. Люберцы, ЖК «Люберцы», корп. 8, кв. 247.

Согласно условиям вышеуказанного договора, планируемый срок передачи мне объекта долевого строительства установлен 01.09.2025. Фактически квартира передана 01.03.2026, то есть просрочка составила 181 день.

На основании статьи 6 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» размер неустойки рассчитывается следующим образом:

$4\,200\,000 \text{ руб.} \times 21\% / 100 / 150 \times 181 \text{ дн.} = 1\,064\,160 \text{ руб.}$

Просрочка передачи объекта долевого строительства произошла вследствие неисполнения застройщиком своих обязательств по своевременной передаче объекта участнику долевого строительства. Застройщик не уведомил участника долевого строительства о переносе установленных договором сроков передачи объекта.

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ прошу Вас:

- а) выплатить неустойку в размере 1 064 160 рублей в течение десяти календарных дней с момента получения данной претензии;
- б) передать объект долевого строительства в разумный срок (в претензии указано, что требование о повторной передаче объекта долевого строительства отсутствует).

В случае неудовлетворения моих требований в установленный срок я буду вынужден обратиться в суд с требованием о выплате неустойки, компенсации морального вреда и штрафа в размере 50% от присужденной судом суммы в мою пользу согласно статье 13 части 6 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей». Также будут заявлены судебные расходы.

«__» _____ 20__ г. _____ / _____

Образец. Не является юридической консультацией. Персональные данные вымышлены. law-docs.ru